DECRETO Nº 2.799 DE 15 DE JULHO DE 2019

"Regulamenta a Lei Municipal nº 2.321 de 18 de abril de 2019, que trata da restrição de trafego de caminhões e cargas no Município de Águas da Prata"

CARLOS HENRIQUE FORTES DEZENA, Prefeito do Município de Águas da Prata – (Estância Hidromineral), São Paulo, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO que compete ao município regulamentar os assuntos de interesse local, organizar, promover, controlar e fiscalizar o trânsito e o serviço de transporte de cargas em sua circunscrição;

CONSIDERANDO que a poluição emitida pelos veículos automotores causa sérios danos à saúde e ao meio ambiente, de modo que tais danos podem ser irreversíveis;

CONSIDERANDO a intenção de preservar as ricas fauna e flora presentes na extensão territorial da Cidade e, principalmente, no Parque Estadual de Águas da Prata, evitando a severa emissão de poluentes causada por pelos veículos pesados, movidos a diesel, responsáveis por metade da concentração de compostos tóxicos na atmosfera (como benzeno, tolueno e material particulado);

CONSIDERANDO a necessidade de compatibilizar a segurança e os fluxos de pedestres, transporte coletivo, cargas, serviços, e transporte individual na cidade, em especial na região central do município;

CONSIDERANDO a necessidade de viabilizar a melhoria da qualidade de vida da população, quanto às condições de segurança e fluidez do trânsito, garantindo a continuidade das atividades essenciais da cidade;

CONSIDERANDO que os entes federativos poderão utilizar, dentre outros instrumentos de gestão do sistema de transporte e da mobilidade urbana, o controle do uso e operação da infraestrutura viária destinada à circulação e operação do transporte de carga, concedendo prioridades ou restrições, de acordo com o artigo 23 da Lei Federal nº 12.587/2012, que institui o Plano Nacional de Mobilidade Urbana;

CONSIDERANDO a ampla consulta popular realizada por meio da ampla divulgação por todos os meios de comunicação disponíveis, participação efetiva das respectivas entidades de classe, audiências públicas e contribuições diretas da população por meio da internet;

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica restrito o tráfego de caminhões com tara acima de 05 (cinco) toneladas, em todas as vias do Município, no horário das 06:00 às 20:00 horas, aos sábados, domingos e feriados

Parágrafo Único – Entende-se como TARA, assim definido no Código de Trânsito Brasileiro, o peso próprio do veículo, acrescido dos pesos da carroçaria e equipamento, do combustível, das ferramentas e acessórios, da roda sobressalente, do extintor de incêndio e do fluido de arrefecimento, expresso em quilogramas.

Art. 2º - A restrição de que trata o art. 1º não abrange as seguintes vias:

I - SP-342, entre o km 224 + 030 (entroncamento com a SP-344) e o km 251 + 150 (divisa de Minas Gerais);

II - SP-215, entre o km 29 + 755 (entroncamento com a SP-344) e o km 49 + 940 (entroncamento com a SP-340).

Art. 3º - Ficam excluídos da proibição prevista nos incisos I, II e III, do artigo 1º, os veículos:

I – que tiverem suas cargas destinadas a entregas no perímetro urbano, bem como aqueles que vierem carregar, o que será comprovado com a apresentação da respectiva nota fiscal à autoridade competente;

II – Veículo Urbano de Carga (VUC), que respeitar as seguintes características: largura máxima de 2,2 metros; comprimento máximo de 6,3 metros e limite de emissão de poluentes, independente da tara.

III - de transporte de passageiros, tratores e guinchos;

IV - considerados de serviços essenciais ou de utilidade pública (Elektro, SABESP, Bombeiros, caminhões a serviço da Municipalidade);

Art. 4º - Os infratores às disposições deste Decreto serão autuados na conformidade com o previsto no Código de Trânsito Brasileiro, através dos agentes credenciados do órgão executivo de trânsito municipal.

Art. 5º - Este Decreto entrará em vigor 30 (trinta) dias após a sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 2.788/2019.

Município de Águas da Prata – (Estância Hidromineral), aos quinze dias do mês de julho de dois mil e dezenove.

Carlos Henrique Fortes Dezena
Prefeito Municipal